

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5851/2531

นาง ศรีประภัสร์ ศรีธวัช
นา อร่าม บุณศิริ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 1336, มาตรา 1367, มาตรา 1673

แม้การแบ่งแยกโฉนดจะไม่ตรงตามแนวเขตที่กำหนดไว้ในพินัยกรรมทำให้ที่ดินพิพาทอยู่ในเขตโฉนดที่ดินของโจทก์ก็ตาม แต่จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทตามพินัยกรรมและได้ครอบครองตลอดมา การที่จำเลยสร้างรั้วในเขตที่ดินพิพาทจึงเป็นการสร้างในที่ดินของจำเลยเอง ไม่เป็นการรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า ที่ดินของจำเลยถูกที่ดินของโจทก์ล้อมอยู่ 3 ด้าน จำเลยสร้างรั้วคอนกรีตเสริมสังกะสีรุกรล้ำเข้ามาในที่ดินของโจทก์ เป็นพื้นที่ 2 ตารางวา โจทก์มีหนังสือแจ้งให้จำเลยรื้อรั้วแล้วจำเลยเพิกเฉย ขอให้ศาลบังคับจำเลยรื้อรั้วดังกล่าวออกไปจากที่ดินของโจทก์ ห้ามจำเลยเข้าเกี่ยวข้องในบริเวณที่ดินของโจทก์ต่อไป ให้จำเลยทำที่ดินของโจทก์ให้เป็นไปตามสภาพปกติหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้จำเลยชดเชยค่าใช้จ่ายซึ่งโจทก์ว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ทำที่ดินเป็นสภาพปกติ

จำเลยให้การว่า โจทก์จำเลยเป็นพี่น้องกัน บิดาโจทก์จำเลยทำพินัยกรรมยกที่ดินในคดีนี้ให้โจทก์ จำเลยและน้อง เดิมที่ดินของโจทก์และจำเลยเป็นแปลง

เดียวกันบิดาได้ทำพินัยกรรมแบ่งออกเป็น 3 แปลง ที่ดินแปลงที่ 1 ตกได้แก่จำเลย
แปลงที่ 2 ตกได้กับนายเรืองศรี บุณศิริ ส่วนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกนั้นตกได้กับ
โจทก์ในพินัยกรรมระบุให้โจทก์เป็นผู้แบ่งแยกโฉนดตามพินัยกรรมให้แก่ผู้รับมรดก
เมื่อบิดาถึงแก่กรรมลงโจทก์ได้ดำเนินการตามพินัยกรรมแล้ว จำเลยจึงให้บริษัท
จีบฮั่งฮง จำกัดเช่าตึกและที่ดิน กับได้ทำรั้วสังกะสีด้านบนกำแพงคอนกรีตเพื่อกั้น
ที่ว่างหลังตึกต่อมารั้วสังกะสีผุกร่อน จำเลยจึงได้เปลี่ยนแผ่นสังกะสีใหม่โดยมิได้
สร้างรั้วคอนกรีตเสริมสังกะสีตามฟองโจทก์ จำเลยมิได้สร้างรั้วรูกล้าที่ดินของโจทก์
เพราะเป็นที่ดินมรดกของจำเลยและได้ครอบครองตลอดมา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ศาลฎีกาได้ตรวจดูพินัยกรรมและแผนที่สังเขปสำหรับแบ่ง
แยกที่ดินตามพินัยกรรมเอกสารหมายเลข 6 และ 7 แล้ว เห็นว่ามีข้อกำหนดให้แบ่ง
แยกที่ดินออกเป็น 3 แปลงดังแผนที่สังเขปท้ายพินัยกรรม ที่ดินหมายเลข 1 ซึ่งอยู่
ติดกับถนนทรงวาดให้แก่จำเลย หมายเลข 2 ซึ่งอยู่ติดถนนทรงวาดให้แก่นายเรือง
ศรี บุณศิริ หมายเลข 3 ซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาและมีทางออกถนนทรงวาดให้
แก่โจทก์ และปรากฏตามบันทึกในแผนที่สังเขปว่าเส้นเขตของที่ดินหมายเลข 1
และ 2 ล้อมกรอบด้วยเส้นสีดำเส้นเขตของที่ดินหมายเลข 3 ล้อมกรอบด้วยเส้นสี
แดง ในแผนที่สังเขปได้เว้นที่ว่างไว้กว้าง 2 เมตร เป็นแนวทางทิศใต้ของที่ดินแปลง
ที่ 1 และแปลงที่ 2 ซึ่งอยู่ติดกับที่ดินแปลงที่ 3 และอยู่นอกเส้นเขตสีแดงซึ่งเป็นเขต

ที่ดินของโจทก์ ที่ดินที่เว้นว่างได้ดังกล่าวส่วนที่ติดกับที่ดินแปลงที่ 1 จึงตกเป็นของจำเลยตามพินัยกรรม ที่ดินส่วนนี้มีความยาวตลอดแนวด้านหลังของตึกแถวที่บริษัทจิบฮั่วฮง จำกัด เป็นผู้เช่าเท่านั้น มิได้ยาวตลอดไปถึงตึกแถวส่วนที่บริษัทฮั่วเซี่ยงไถ่ จำกัด เป็นผู้เช่าด้วยจำเลยนำสืบว่าตึกแถวในที่ดินของจำเลยที่ให้บริษัทฮั่วเซี่ยงไถ่ จำกัด เช่าต่อไปหลังจากเข้าครอบครองที่ดินตามพินัยกรรมแล้วคือตึกแถวเลขที่ 822 และ 824 ส่วนตึกแถวที่มีที่ดินเว้นว่างไว้ด้านหลังกว้าง 2 เมตร คือตึกแถวเลขที่ 826 และ 828 ซึ่งจำเลยให้บริษัทจิบฮั่วฮง จำกัด เช่าต่อไป และทำรั้วกำแพงคอนกรีตกั้นรอบที่ดินของจำเลย รั้วที่จำเลยกั้นด้านหลังตึกแถวที่ให้บริษัทจิบฮั่วฮง จำกัด เช่ามีความยาวเท่ากับตึกแถวทั้งสองห้องดังกล่าว สอดคล้องกับแผนที่สังเขปสำหรับแบ่งแยกที่ดินตามพินัยกรรมเอกสารหมายเลข 7 เมื่อพิเคราะห์แผนที่ดังกล่าวเปรียบเทียบกับแผนที่วิวาทเอกสารหมายเลข 2 แล้ว เห็นว่า แนวเขตที่ดินส่วนของโจทก์ตามพินัยกรรมส่วนที่ติดกับที่ดินของจำเลยทางด้านทิศใต้น่าจะเริ่มจากมุมเขตที่ 03823 ไปถึงหลักเหล็กที่ 1 (ล.ล.1) แล้วลงมาทางทิศใต้ถึงหลักเหล็กที่ 2 (ล.ล.2) และหลักเหล็กที่ 3 (ล.ล.3) ตามลำดับ ซึ่งความยาวของแนวเขตที่ดินระหว่างมุมเขตที่ 03823 ถึงหลักเหล็กที่ 1 จะเท่ากับความกว้างของตึกแถวในที่ดินของจำเลยจำนวน 2 ห้องที่บริษัทฮั่วเซี่ยงไถ่ จำกัด เช่าพอดีแต่แนวเขตที่ดินตามโฉนดเลขที่ 1636 ของโจทก์ซึ่งแบ่งแยกในภายหลังตามแผนที่วิวาทเริ่มจากมุมเขตที่ 03823 ผ่านหลักเหล็กที่ 1 (ล.ล.1) ไปจนถึงหลักเหล็กที่ 4 (ล.ล.3) ถ้าเข้ามาในส่วนที่เป็นของตึกแถวห้องที่สามทำให้ที่ดินส่วนที่ต้องเว้นว่างไว้ 2 เมตรด้านหลังตึกแถวที่จำเลยให้บริษัทจิบฮั่วฮง จำกัด เช่ามีความยาวไม่ตลอดตึกแถวทั้งสองห้อง จึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการแบ่งแยกโฉนดไม่ตรงตามแนวเขตที่ดินในแผนที่สังเขปสำหรับแบ่งแยกที่ดินตามพินัยกรรมเอกสารหมายเลข 7 แนวเขตที่ดินตามโฉนดของโจทก์ถ้าเข้าไปที่ดินส่วนของจำเลยเป็นเหตุให้ที่ดินพิพาทอยู่ในเขตโฉนดที่ดินของโจทก์ แต่อย่างไรก็ตาม จำเลยก็นำสืบว่าจำเลยได้ครอบครองที่ดินของจำเลยและที่ดินพิพาท

มาตั้งแต่วันที่ 19มกราคม 2511 หลังจากฉาปนกิจศพหลวงเลขาวิจารณ์ได้ 1 เดือน โดยให้บริษัทจีบฮ้าง จำกัด เข้าตีกแถวพร้อมที่ดินของจำเลยและต่อมาได้สร้างรั้ว กำแพงคอนกรีตกั้นรอบบริเวณที่ดินพิพาทเมื่อโจทก์รื้อตีกแถว 9 ห้องในที่ดินของ โจทก์เพื่อสร้างใหม่และให้ผู้อื่นเช่าที่ดินพิพาทใช้เป็นที่เก็บอุปกรณ์การขายกาแฟเป็นเวลา 10 ปีเศษมาแล้ว และได้เสริมสังกะสีต่อรั้วกำแพงให้สูงขึ้นเนื่องจากโจทก์ได้ถม ที่ดินของโจทก์ให้สูงขึ้น ซึ่งโจทก์ก็น่าสืบรับว่าได้ปรับปรุงฐานพื้นดินใหม่ทั้งหมดภาย หลังจากรื้อตีกแถว 9 ห้องในที่ดินของโจทก์ออกแล้วเพื่อสร้างตีกแถวขึ้นใหม่ตาม รายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2527 ที่ศาลออกไปเผชิญสืบก็ ปรากฏว่าระดับพื้นที่ดินพิพาทตลอดแนวต่ำกว่าพื้นที่ดินนอกรั้วถึง 72 เซนติเมตร แสดงว่า โจทก์มิได้เป็นฝ่ายครอบครองที่ดินพิพาทจึงมิได้ปรับปรุงพื้นฐานที่ดินพิพาท ให้สูงเท่ากับที่ดินของโจทก์ด้วย ยิ่งกว่านั้นยังได้ความจากคำเบิกความของนายบรร พยานโจทก์ที่ออกไปทำแผนที่วิวาท ว่าสภาพรั้วคอนกรีตดังกล่าวเท่าใกล้เคียงกับ ตีกแถวของจำเลยทั้งสี่ห้องในที่ดินของจำเลย รูปคดีฟังได้ว่าจำเลยเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทตามพินัยกรรมและได้ครอบครองที่ดินพิพาทตลอดมา แม้ ที่ดินพิพาทจะอยู่ในเขตโฉนดที่ดินของโจทก์ แต่เมื่อโจทก์มิใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ใน ที่ดินดังกล่าว ที่จำเลยสร้างรั้วในเขตที่ดินพิพาทจึงเป็นการสร้างในที่ดินของจำเลย ไม่เป็นการสร้างรูกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์"

พิพากษายืน

(เสียง ตรีวิมล-ปชา วรรณพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ